P U T U S A N

Nomor 1185/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**YUDHISTIRA AIs YUDI Bin HERWANTO.**
Tempat lahir	:	Pekanbaru.
Umur/Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 25 Maret 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Lumba-Lumba Perum Grand Cluster Blok A-1 RT.002 RW.017 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (KTP) / Jalan Samsul Bahri Perumahan Griya Taman Melati Blok T Nomor 49 Kelurahan Karya Indah Kabupaten Kampar (saat ini).
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahana Negara ole h:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktoober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat dijalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, beradasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1185/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1185/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima traus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) paket plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Biru.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Putih.
- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) kotak rokok marlboro
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah tas merk Oakley warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor honda genio warna hitam merah Bm 3611 AAY
- uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat ini telah meninggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Polda Riau) dan Saksi HERPIESZON Alias JON Bin HAMISMAR (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 didekat tiang listrik dipinggir jalan) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram***", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru (Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru), kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melaporkan hal tersebut kepada Kasat resnarkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada pukul 22.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa untuk mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis shabu, dan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru bersama Terdakwa menuju kebawah tiang kedua di depan SMPN 23 Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan kerumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dan mendapatkan nomor handphone milik Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat itu belum meninggal dunia) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 yang mana anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi FEBRIYANTO sedang berada di Jalan Sakinah/bhayangkara Perum. Nayla Asri Blok F/8 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kealamat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap FEBRIYANTO, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mengintogerasi FEBRIYANTO yang mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harganya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, yang disita dari Terdakwa adalah berasal dari FEBRIYANTO dan Saksi HERPIESZON yang meletakkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan FEBRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dekat tiang didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru dan Saksi HERPIESZON mengetahui Terdakwa saat itu tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru dikarenakan Saksi HERPIESZON memantau Terdakwa dari seberang jalan;
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

352/BB/VI/10242/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai pengelola UPC Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO):
2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,61 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan **berat bersihnya 5,02 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 5,02 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,59 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1387/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2018/2023/NNF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina.***
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi HERPIESZON tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengadung ***Metamfetamina*** tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HERPIESZON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat ini telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Polda Riau) dan Saksi HERPIESZON Alias JON Bin HAMISMAR (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 didekat tiang listrik dipinggir jalan) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru (Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru), kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melaporkan hal tersebut kepada Kasat resnarkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada pukul 22.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa untuk mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis shabu, dan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru bersama Terdakwa menuju kebawah tiang kedua di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SMPN 23 Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan kerumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dan mendapatkan nomor handphone milik Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat itu belum meninggal dunia) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 yang mana anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi FEBRIYANTO sedang berada di Jalan Sakinah/bhayangkara Perum. Nayla Asri Blok F/8 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kealamat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap FEBRIYANTO, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mengintogerasi FEBRIYANTO yang mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harganya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, yang disita dari Terdakwa adalah berasal dari FEBRIYANTO dan Saksi HERPIESZON yang meletakkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan FEBRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dekat tiang didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru dan Saksi HERPIESZON mengetahui Terdakwa saat itu tertangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru dikarenakan Saksi HERPIESZON memantau Terdakwa dari seberang jalan;

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor 352/BB/VI/10242/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai pengelola UPC Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO):
2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,61 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan **berat bersihnya 5,02 gram**, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 5,02 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
  2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,59 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1387/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2018/2023/NNF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina.***
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi HERPIESZON tidak ada memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang mengandung ***Metamfetamina*** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengadung ***Metamfetamina*** tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HERPIESZON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya terhadap Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Hadyanto Pasaribu,** di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dicurigai hendak menjemput narkotika jenis SABU dijalan, Garuda Sakti km. 3 simpang baru kec, tampan kota pekanbaru (tepatnya didepan smpn 23 kota pekanbaru), kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat resnarkoba polresta pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya kasat res narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB kami melihat ada seorang laki-laki yang kami curigai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA ANGGA SAPUTRA, SH dan BRIPTU GUSTI RANDI langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang dicurigai diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama YUDHISTIRA Als YUDI kemudian kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis SABU. Selanjutnya kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI dibawa tiang kedua depan SMPN 23 Pekanbaru untuk menyaksikan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan sdra YUDHISTIRA Als YUDI mengatakan bahwa narkotika jenis SABU tersebut adalah yang merupakan milik sdr FEBRI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Orang yang kami tangkap mengaku bernama YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO pada saat itu seorang diri dan dalam perkara narkotika jenis SABU.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO Selanjutnya kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI dibawa tiang kedua depan SMPN 23 Pekanbaru untuk menyaksikan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan sdra YUDHISTIRA Als YUDI mengatakan bahwa narkotika jenis SABU tersebut adalah yang merupakan milik sdr FEBRI.
- Bahwa Setelah kami mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah sdra YUDHISTIRA Als YUDI dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO ke kantor guna proses hokum lebih lanjut, kemudian Saksi bersama rekan – rekan opsnal dan kanit opsnal AKP ABDI BAHARI, SH membawa Handhphone milik sdra YUDHISTIRA Als YUDI ke posko guna pengolahan data dan trace imei kemudian kami mendapatkan nomor handphone milik sdra FEBRIYANTO Als FEBRI (dpo) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 adalah nomor milik sdra FEBRI (dpo) yang menghubungi sdra YUDHISTIRA Als YUDI kemudian kami bersama-sama mendapatkan informasi sdra FEBRIYANTO Als FEBRI (dpo) sedang berada di Jalan. Sakinah/bhayangkara perum. Nayla asri blok F/8, desa rimbo panjang kec. Tambang kab. Kampar provinsi riau selanjutnya kami menghubungi kasat res narkoba polresta pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, SIK, SH, MH dan memberitahukan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdra FEBRIYANTO Als FEBRI (dpo) sedang berada dirumahnya yang beralamat Jalan. Sakinah/bhayangkara perum. Nayla asri blok F/8, desa rimbo panjang kec. Tambang kab. Kampar provinsi riau. Pada hari jumat tanggal 16 juni 2023 Atas perintah kasat kami langsung menuju alamat tersebut dan pada pukul 19.30 WIB kami berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama sdra FEBRIYANTO Als FEBRI yang merupakan orang yang melempar narkotika jenis SABU di Jl. Garuda Sakti KM 3 Simpang baru Kec. Tampan kota Pekanbaru (tepatnya didepan Smpn 23 didekat tiang listrik dipinggir jalan) yang dipesan oleh sdra YUDHISTIRA ALs YUDI.

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah / badan dan pakaian milik sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) paket plastic bening berisikan sabu di dekat lemari, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna Ungu, 1 (satu) unit handphone GSM merk Hamel dan ratusan plastic klip bening merah yang ditemukan di belakang dapur rumah milik sdra FEBRIYANTO Als FEBRI. Selanjutnya kami mengintogerasi sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI mengatakan kepada kami bahwa YUDHISTIRA als YUDI sudah kami tangkap terlebih dahulu pada hari kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Garuda Sakti KM 3 Kec Tampan Kota Pekanbaru dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI sudah mengetahui perihal tersebut sekira pukul 23.00 WIB dari HERPIESZON als JON dan YUDHISTIRA als YUDI ditangkap saat itu disita barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan sabu. Dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI bahwa kaitan antara barang bukti yang disita dari YUDHISTIRA als YUDI dengan FEBRIYANTO ALs FEBRI adalah bahwa YUDHISTIRA als YUDI memperoleh barang bukti sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli kepada FEBRIYANTO Als FEBRI.
- Bahwa orang yang meletakkan dan mengantarkan sabu tersebut adalah sdra HERPIESZON als JON pada hari kamis tanggal 25 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang mana HERPIESZON als JON adalah orang suruhan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI langsung untuk mengantarkan dan meletakkan sabu tersebut di dekat tiang tersebut dan itulah sebabnya kenapa HERPIESZON als JON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui kalau YUDHISTIRA als YUDI saat itu tertangkap oleh polisi karena menurut HERPIESZON als JON ketika polisi melakukan penangkapan terhadap YUDHISTIRA als YUDI saat itu dirinya masih berada di dana untuk memantau barang bukti tersebut apakah sudah diambil atau belum oleh YUDHISTIRA. Dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI mengatakan Untuk 2 (dua) paket sabu tersebut adalah ukuran 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan untuk harganya adalah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan pada saat YUDHISTIRA ALS YUDI memmesan sabu tersebut kepada sdra FEBRIYANTO Als FEBRI kami sepakat bahwa uang muka untuk pembelian sabu tersebut adalah sebesar Rp1.5000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sisanya apabila sabu tersebut sudah diterima oleh YUDHISTIRA als YUDI namun karena YUDHISTIRA als YUDI sudah ditangkap oleh polisi makan uang pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh YUDHISTIRA als YUDI. Dan sdra YUDHISTIRA als YUDI sudah pernah sekitar 2 (dua) kali membeli sabu kepada sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dan yang pertama kali adalah sekitar beberapa bulan yang lalu. Setelah sdra FEBRIYANTO Als FEBRI ditangkap oleh polisi pada hari kamis tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dirumah sdra FEBRI tersebut, Polisi melakukan interogasi kepada FEBRI dimana keberadaan barang bukti sabu lainnya dan saat itu sdra FEBRI tidak mengakui dimana keberadaan barang bukti tersebut namun polisi kemudian melakukan pengecekkan terhadap handphone sdra FEBRI dan kemudian dari handphone sdra FEBRI tersebut terlihat video barang bukti sabu serta rumah HERPIESZON dan berdasarkan hal tersebut kemudian polisi menggunakan Map dan kemudian mengikuti Map tersebut dari handphone sdra FEBRI dan bisa mengarah ke rumah HERPIESZON als JON dan kemudian sdra FEBRI dibawa dengan menggunakan mobil untuk menuju ke rumah HERPIESZON als JON dan sesampainya di rumah HERPISZON als JON yang berada di Jl. Uka Km 3 Kel Air Putih KEc Madani Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya polisi langsung melakukan penangkapan terhadap HERPIESZON als JON dan kemudian di belakang rumah HERPIESZON als ZON saat itu polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang saat itu dikubur oleh HERPIESZON als JON dan kemudian sdra FEBRI juga menyaksikan ketika polisi membuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaleng roti tempat disembunyikannya sabu tersebut dan di dalam kaleng roti tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastic sabu ukuran sedang dan kemudian sdra FEBRI dan HERPIESZON als ZON kami bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kaitan antara Barang 19 (sembilan belas) paket plastic sabu ukuran sedang yang ditemukan di belakang rumah HERPIESZON als JON dengan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI adalah bahwa barang bukti tersebut adalah milik FEBRIYANTO Als FEBRI yang mana sdra FEBRIYANTO ALs yang menyuruh HERPIESZON als JON untuk menyimpan sabu tersebut, sdra HERPIESZON als ZON tersebut sdra FEBRI yang menyuruh untuk menyimpan sabu tersebut adalah karena dia adalah orang kepercayaan sdra FEBRIYANTO sebagai gudang untuk menyimpan sabu dan tugas HERPIESZON als JON adalah apabila ada orang yang membeli sabu kepada sdra FEBRIYANTO makan dia adalah orang yang suruh untuk mengukur berat dan meletakkan sabu tersebut di suatu tempat tertentu kepada orang yang membeli sabu kepada sdra FEBRIYANTO Als FEBRI. Dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI menyuruh HERPIESZON als JON untuk menyimpan sabu tersebut adalah pada hari rabbu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara sdra FEBRI yang mengantarkan langsung sabu tersebut ke rumah HERPIESZON dalam bentuk 1 (satu) kilogram masih terbungkus dalam teh cina dan kemudian saat itu di perintahkan langsung kepada HERPIESZON agar memaketkan sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket dengan berat masing-masing lebih kurang 50 Gram dan saat itu di rumah HERPIESZON als JON saat itu sdra FEBRIYANTO Als FEBRI sempat memvideokan barang bukti sabu tersebut sebelum dipaket-paketkan untuk dikirim kepada bos sdra FEBRIYANTO dan yang mana kemudian video tersebutlah yang ditemukan oleh polisi di dalam handphone FEBRIYANTO pada saat penangkapan terhadap nya. Dan sdra FEBRI memperoleh sabu tersebut adalah pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekira pukul 20,00 WIB dengan cara menjemputnya di jalan Sekolah Rumbai Pekanbaru di sebelah Swalayan Hawaii dan saat itu sdra FEBRIYANTO ALs FEBRI juga tidak ada bertemu dengan orang yang meletakkan sabu tersebut namun hanya diarahkan saja melalaui handphone.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian kami mengintrogerasi sdra FEBRI dan sdra FEBRI Menjelaskan Awalnya sdra FEBRI dihubungi oleh seseorang yang di kenal dengan nama YOYOK dengan cara YOYOK menghubungi nomor sdra FEBRI dan saat itu YOYOK menawarkan perihal pekerjaan yakni menjual sabu yang mana sabu tersebut diambil dari Malaysia, Kemudian keesokan harinya sdra FEBRI dihubungi oleh YOYOK dan kemudian ada seorang lagi dari Malaysia yang dikenalkan saat itu dengan pangggilan MALA, dalam percakapan tersebut setelah mengenalkan diri dengan perantara YOYOK tersebut, kemudian Mala tersebut mengatakan bahwa untuk menurunkan sabu dari Malaysia harus ada orang utusan dari sdra FEBRI yang datang ke Malaysia sana menemui dia dan membawa uang minimal Rp100.000.0000,-(seratus juta) dampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami sdra FEBRI dan kawan-kawan menutup komunisaksi tersebut.
- Bahwa kemudian sdra FEBRI menghubungi teman nya yang bernama ANDI FREDI PRATAMA als ANDI yang berdomisili di daerah Perawan Siak Riau dan kemudian menawarkan kepada ANDI, apakah dirinya mau menjadi orang penjamin atau orang utusan sdra FEBRI untuk bertemu dengan Mala yang berada di Malaysia agar sdra FEBRI dapat menerima kiriman sabu dari Malaysia dan saat itu sdra FEBRI juga mengatakan kepada ANDI bahwa pekerjaan ini paling lama sekitar 2 (dua) minggu sampai sabu yang sdra FEBRI terima habis terjual dan setelah itu dia bisa kembali ke Pekanbaru ataupun mau menetap di Malaysia dan kemudian ANDI Saksi janjiakan upah bahwa sdra FEBRI akan memberikannya uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu ANDI menyaggupinya.
- Bahwa kemudian sdra FEBRI memberikan uang kepada ANDI untuk membuat Passport dan kemudian setelah Passport tersebut selesai dibuat lalu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB ANDI berangkat ke Malaysia Via Bandara Pekanbaru dan setelah sampai di Malaysia kemudian sdra FEBRI juga memberitahukan kepada MALA bahwa ada penjamin sdra FEBRI yang bernama ANDI yang sudah berangkat menuju ke Malaysia dan pada sore harinya sdra FEBRI diberitahukan oleh MALA bahwa dia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah bertemu dengan ANDI dan saat itu dalam komunikasi tersebut juga disepakati bahwa pada hari senin itu juga nanti sdra FEBRI akan dihubungi oleh orang untuk penyerahan sabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram dan sdra FEBRI juga diperintahkan untuk mengirimkan uang angsuran untuk pembelian sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 setelah Magrib sdra FEBRI dihubungi oleh MALA dan dan saat itu diarahkan untuk menuju ke daerah Jalan Sekolah Rumbai Pekanbaru dan MALA saat itu mengatakan nanti ada parkiran di sebelah Swalayan Hawaii ada mobil Avanza warna silver Bm 1131 namun tidak ingat seri terakhirnya, yang mana mobil tersebut dalam posisi terbuka dan saat itu Saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam mobil tersebut untuk mengambil sabunya dan situasi di dalam mobil tersebut tidak ada orang lain namun pintu mobilnya sudah dalam posisi terbuka dan tidak terkunci dan kemudian Saksi masuk ke mobil tersebut dan mengambil sebuah bungkusan plastic yang di dalamnya berikan sabu dan setelah mengambil bungkusan tersebut kemudian sdra FEBRI keluar dari mobil tersebut dan menutup pintunya namun walaupun saat itu tidak ada orang di sekitar mobil tersebut, sdra FEBRI mengatakan bahwa dia yakin ada orang yang memperhatikannya.
- Bahwa setelah sdra FEBRI mengambil sabu dari dalam mobil tersebut langsung membawa sabu tersebut ke rumah nya dan kemudian menyembunyikan sabu tersebut di luar rumah nya dengan cara menyembunyikan dibawa tumpukan seng namun pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pergi ke rumah HERPIESZON als JON dan mengatakan nanti malam sdra FEBRI datang lagi untuk membawa sabu dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB sdra FEBRI datang kerumah HERPIESZON als ZON dan membawa sabu tersebut dan kemudian kami memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan setelah itu sdra FEBRI mengambil 1 (satu) bungkus sedangkan 19 (sembilan belas) bungkus lainnya disimpan oleh HERPIESZON als JON.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, sdra FEBRI dihubungi oleh seorang laki-laki yang sdra FEBRI panggil dengan panggilan ABANG dan saat itu dia memesan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu kepada nya sebanyak ½ (setngah) ons sabu untuk harganya saat itu adalah sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun untuk pembayarannya saat itu belum diberikan oleh ABANG tersebut dan saat itu serah terima dilakukan di pinggi jalan di daerah Rimba Panjang Kampar Pekanbaru kemudian sekira pukul 21.00 WIB sdra FEBRI dihubungi oleh YUDHISTIRA als YUDI yang tujuannya adalah untuk membeli sabu dan saat itu sdra FEBRI sempat mengatakan kepada YUDI kalau mau belanja 1/8 (seperdelapan) ons saja namun YUDI saat itu mengatakan hanya mau membeli bahwa ½ (setengah) kantong saja lalu mengatakan kepada YUDI bahwa biar enak cara hitungannya ambil saja 1 (satu) kantong dan YUDI menyetujuinya saat itu disepakati harganya adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun pembayarannya setelah sabu diterima oleh YUDI dan kemudian sdra FEBRI juga menyerahkan nomor rekening Mandiri atas nama MUSTIKA ARDIANTI yakni nama istri sdra FEBRI.

- Bahwa kemudian sdra FEBRI menghubungi HERPIESZON als ZON untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram dan meminta HERPIESZON als JON untuk mengantarkan sabu tersebut dan kemudian setelah sabu tersebut disiapkan oleh HERPIESZON als ZON kemudian HERPIESZON als JON yang menentukan dimana sabu tersebut diletakkan dan kemudian setelah sabu tersebut diletakkan maka HERPIESZON als JON kemudian menghubungi dan memberitahukan kepada sdra FEBRI dimana sabu tersebut diletakannya, Dan saat itu HERPIESZON als JON mengatakan di dekat tiang kedua di depan SMPN 23 dalam kotak rokok Marlboro Putih dan setelah mendapatkan informasi dari HERPIESZON als JON maka kemudian sdra FEBRI menghubungi YUDHISTIRA als YUDI untuk mengambil sabu tersebut sedangkan HERPIESZON als JON memantau dari jauh untuk sabu yang telah diletakkannya tersebut sambil menunggu YUDHISTIRA als YUDI datang mengambil sabu dan saat itulah tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB HERPIESZON als ZON memberitahukan kepada sdra FEBRI bahwa YUDHISTIRA als YUDI sudah ditangkap oleh polisi dan setelah mendapat informasi dari HERPIESZON als JON saat itu tidak berani pulang ke rumah dan kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 19.00 WIB datanglah beberapa orang polisi ke rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdra FEBRI di rumah nya dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdra FEBRI dan kemudian ditemukanlah sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku depan celana sdra FEBRI sebelah kanan yang di gunakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil lagi di dalam lemari baju dan sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB polisi kembali melakukan penangkapan terhadap HERPIESZON als JON dan dari belakang rumah HERPIESZON als ZON ditemukanlah sisa sabu yang sudah ditanam olehnya di posisi belakang rumahnya yang dikuburkan dibawah tumpukan batu kerikil. Kemudian kami berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Gusti Randi, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dicurigai hendak menjemput narkotika jenis SABU dijalan, Garuda Sakti km. 3 simpang baru kec, tampan kota pekanbaru (tepatnya didepan smpn 23 kota pekanbaru), kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat resnarkoba polresta pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya kasat res narkoba memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB kami melihat ada seorang laki-laki yang kami curigai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA ANGGA SAPUTRA, SH dan BRIPTU GUSTI RANDI langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang dicurigai diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama YUDHISTIRA Als YUDI kemudian kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis SABU. Selanjutnya kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawa tiang kedua depan SMPN 23 Pekanbaru untuk menyaksikan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan sdra YUDHISTIRA Als YUDI mengatakan bahwa narkotika jenis SABU tersebut adalah yang merupakan milik sdr FEBRI.

- Bahwa Orang yang kami tangkap mengaku bernama YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO pada saat itu seorang diri dan dalam perkara narkotika jenis SABU.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO Selanjutnya kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI dibawa tiang kedua depan SMPN 23 Pekanbaru untuk menyaksikan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan sdra YUDHISTIRA Als YUDI mengatakan bahwa narkotika jenis SABU tersebut adalah yang merupakan milik sdr FEBRI.
- Bahwa Setelah kami mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran Sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah sdra YUDHISTIRA Als YUDI dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya kami membawa sdra YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO ke kantor guna proses hokum lebih lanjut, kemudian Saksi bersama rekan – rekan opsnal dan kanit opsnal AKP ABDI BAHARI, SH membawa Handhphone milik sdra YUDHISTIRA Als YUDI ke posko guna pengolahan data dan trace imei kemudian kami mendapatkan nomor handphone milik sdra FEBRIYANTO Als FEBRI (dpo) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 adalah nomor milik sdra FEBRI (dpo) yang menghubungi sdra YUDHISTIRA Als YUDI kemudian kami bersama-sama mendapatkan informasi sdra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FEBRIYANTO Als FEBRI (dpo) sedang berada di Jalan. Sakinah/bhayangkara perum. Nayla asri blok F/8, desa rimbo panjang kec. Tambang kab. Kampar provinsi riau selanjutnya kami menghubungi kasat res narkoba polresta pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, SIK, SH, MH dan memberitahukan bahwa sdra FEBRIYANTO Als FEBRI (dpo) sedang berada dirumahnya yang beralamat Jalan. Sakinah/bhayangkara perum. Nayla asri blok F/8, desa rimbo panjang kec. Tambang kab. Kampar provinsi riau. Pada hari jumat tanggal 16 juni 2023 Atas perintah kasat kami langsung menuju alamat tersebut dan pada pukul 19.30 WIB kami berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama sdra FEBRIYANTO Als FEBRI yang merupakan orang yang melempar narkotika jenis SABU di Jl. Garuda Sakti KM 3 Simpang baru Kec. Tampan kota Pekanbaru (tepatnya didepan Smpn 23 didekat tiang listrik dipinggir jalan) yang dipesan oleh sdra YUDHISTIRA ALs YUDI.

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah / badan dan pakaian milik sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) paket plastic bening berisikan sabu di dekat lemari, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna Ungu, 1 (satu) unit handphone GSM merk Hamel dan ratusan plastic klip bening merah yang ditemukan di belakang dapur rumah milik sdra FEBRIYANTO Als FEBRI. Selanjutnya kami mengintogerasi sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI mengatakan kepada kami bahwa YUDHISTIRA als YUDI sudah kami tangkap terlebih dahulu pada hari kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Garuda Sakti KM 3 Kec Tampan Kota Pekanbaru dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI sudah mengetahui perihal tersebut sekira pukul 23.00 WIB dari HERPIESZON als JON dan YUDHISTIRA als YUDI ditangkap saat itu disita barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan sabu. Dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI bahwa kaitan antara barang bukti yang disita dari YUDHISTIRA als YUDI dengan FEBRIYANTO ALs FEBRI adalah bahwa YUDHISTIRA als YUDI memperoleh barang bukti sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli kepada FEBRIYANTO Als FEBRI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa orang yang meletakkan dan mengantarkan sabu tersebut adalah sdra HERPIESZON als JON pada hari kamis tanggal 25 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang mana HERPIESZON als JON adalah orang suruhan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI langsung untuk mengantarkan dan meletakkan sabu tersebut di dekat tiang tersebut dan itulah sebabnya kenapa HERPIESZON als JON mengetahui kalau YUDHISTIRA als YUDI saat itu tertangkap oleh polisi karena menurut HERPIESZON als JON ketika polisi melakukan penangkapan terhadap YUDHISTIRA als YUDI saat itu dirinya masih berada di dana untuk memantau barang bukti tersebut apakah sudah diambil atau belum oleh YUDHISTIRA. Dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI mengatakan Untuk 2 (dua) paket sabu tersebut adalah ukuran 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan untuk harganya adalah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan pada saat YUDHISTIRA ALS YUDI memmesan sabu tersebut kepada sdra FEBRIYANTO Als FEBRI kami sepakat bahwa uang muka untuk pembelian sabu tersebut adalah sebesar Rp1.5000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sisanya apabila sabu tersebut sudah diterima oleh YUDHISTIRA als YUDI namun karena YUDHISTIRA als YUDI sudah ditangkap oleh polisi makan uang pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh YUDHISTIRA als YUDI. Dan sdra YUDHISTIRA als YUDI sudah pernah sekitar 2 (dua) kali membeli sabu kepada sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dan yang pertama kali adalah sekitar beberapa bulan yang lalu. Setelah sdra FEBRIYANTO Als FEBRI ditangkap oleh polisi pada hari kamis tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dirumah sdra FEBRI tersebut, Polisi melakukan interogasi kepada FEBRI dimana keberadaan barang bukti sabu lainnya dan saat itu sdra FEBRI tidak mengakui dimana keberadaan barang bukti tersebut namun polisi kemudian melakukan pengecekkan terhadap handphone sdra FEBRI dan kemudian dari handphone sdra FEBRI tersebut terlihat video barang bukti sabu serta rumah HERPIESZON dan berdasarkan hal tersebut kemudian polisi menggunakan Map dan kemudian mengikuti Map tersebut dari handphone sdra FEBRI dan bisa mengarah ke rumah HERPIESZON als JON dan kemudian sdra FEBRI dibawa dengan menggunakan mobil untuk menuju ke rumah HERPIESZON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als JON dan sesampainya di rumah HERPISZON als JON yang berada di Jl. Uka Km 3 Kel Air Putih KEc Madani Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya polisi langsung melakukan penangkapan terhadap HERPIESZON als JON dan kemudian di belakang rumah HERPIESZON als ZON saat itu polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang saat itu dikubur oleh HERPIESZON als JON dan kemudian sdra FEBRI juga menyaksikan ketika polisi membuka kaleng roti tempat disembunyikannya sabu tersebut dan di dalam kaleng roti tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastic sabu ukuran sedang dan kemudian sdra FEBRI dan HERPIESZON als ZON kami bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kaitan antara Barang 19 (sembilan belas) paket plastic sabu ukuran sedang yang ditemukan di belakang rumah HERPIESZON als JON dengan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI adalah bahwa barang bukti tersebut adalah milik FEBRIYANTO Als FEBRI yang mana sdra FEBRIYANTO ALs yang menyuruh HERPIESZON als JON untuk menyimpan sabu tersebut, sdra HERPIESZON als ZON tersebut sdra FEBRI yang menyuruh untuk menyimpan sabu tersebut adalah karena dia adalah orang kepercayaan sdra FEBRIYANTO sebagai gudang untuk menyimpan sabu dan tugas HERPIESZON als JON adalah apabila ada orang yang membeli sabu kepada sdra FEBRIYANTO makan dia adalah orang yang suruh untuk mengukur berat dan meletakkan sabu tersebut di suatu tempat tertentu kepada orang yang membeli sabu kepada sdra FEBRIYANTO Als FEBRI. Dan sdra FEBRIYANTO Als FEBRI menyuruh HERPIESZON als JON untuk menyimpan sabu tersebut adalah pada hari rabbu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara sdra FEBRI yang mengantarkan langsung sabu tersebut ke rumah HERPIESZON dalam bentuk 1 (satu) kilogram masih terbungkus dalam teh cina dan kemudian saat itu di perintahkan langsung kepada HERPIESZON agar memaketkan sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket dengan berat masing-masing lebih kurang 50 Gram dan saat itu di rumah HERPIESZON als JON saat itu sdra FEBRIYANTO Als FEBRI sempat memvideokan barang bukti sabu tersebut sebelum dipaket-paketkan untuk dikirim kepada bos sdra FEBRIYANTO dan yang mana kemudian video tersebutlah yang ditemukan oleh polisi di dalam handphone FEBRIYANTO pada saat penangkapan terhadap nya. Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdra FEBRI memperoleh sabu tersebut adalah pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekira pukul 20,00 WIB dengan cara menjemputnya di jalan Sekolah Rumbai Pekanbaru di sebelah Swalayan Hawaii dan saat itu sdra FEBRIYANTO ALs FEBRI juga tidak ada bertemu dengan orang yang meletakkan sabu tersebut namun hanya diarahkan saja melalaui handphone.

- Bahwa kemudian kami mengintrogerasi sdra FEBRI dan sdra FEBRI Menjelaskan Awalnya sdra FEBRI dihubungi oleh seseorang yang di kenal dengan nama YOYOK dengan cara YOYOK menghubungi nomor sdra FEBRI dan saat itu YOYOK menawarkan perihal pekerjaan yakni menjual sabu yang mana sabu tersebut diambil dari Malaysia, Kemudian keesokan harinya sdra FEBRI dihubungi oleh YOYOK dan kemudian ada seorang lagi dari Malaysia yang dikenalkan saat itu dengan pangggilan MALA, dalam percakapan tersebut setelah mengenalkan diri dengan perantara YOYOK tersebut, kemudian Mala tersebut mengatakan bahwa untuk menurunkan sabu dari Malaysia harus ada orang utusan dari sdra FEBRI yang datang ke Malaysia sana menemui dia dan membawa uang minimal Rp100.000.0000,-(seratus juta) dampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami sdra FEBRI dan kawan-kawan menutup komunisaksi tersebut.
- Bahwa kemudian sdra FEBRI menghubungi teman nya yang bernama ANDI FREDI PRATAMA als ANDI yang berdomisili di daerah Perawan Siak Riau dan kemudian menawarkan kepada ANDI, apakah dirinya mau menjadi orang penjamin atau orang utusan sdra FEBRI untuk bertemu dengan Mala yang berada di Malaysia agar sdra FEBRI dapat menerima kiriman sabu dari Malaysia dan saat itu sdra FEBRI juga mengatakan kepada ANDI bahwa pekerjaan ini paling lama sekitar 2 (dua) minggu sampai sabu yang sdra FEBRI terima habis terjual dan setelah itu dia bisa kembali ke Pekanbaru ataupun mau menetap di Malaysia dan kemudian ANDI Saksi janjiakan upah bahwa sdra FEBRI akan memberikannya uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu ANDI menyaggupinya.
- Bahwa kemudian sdra FEBRI memberikan uang kepada ANDI untuk membuat Passport dan kemudian setelah Passport tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesai dibuat lalu pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB ANDI berangkat ke Malaysia Via Bandara Pekanbaru dan setelah sampai di Malaysia kemudian sdra FEBRI juga memberitahukan kepada MALA bahwa ada penjamin sdra FEBRI yang bernama ANDI yang sudah berangkat menuju ke Malaysia dan pada sore harinya sdra FEBRI diberitahukan oleh MALA bahwa dia sudah bertemu dengan ANDI dan saat itu dalam komunikasi tersebut juga disepakati bahwa pada hari senin itu juga nanti sdra FEBRI akan dihubungi oleh orang untuk penyerahan sabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram dan sdra FEBRI juga diperintahkan untuk mengirimkan uang angsuran untuk pembelian sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 setelah Magrib sdra FEBRI dihubungi oleh MALA dan dan saat itu diarahkan untuk menuju ke daerah Jalan Sekolah Rumbai Pekanbaru dan MALA saat itu mengatakan nanti ada parkiran di sebelah Swalayan Hawaii ada mobil Avanza warna silver Bm 1131 namun tidak ingat seri terakhirnya, yang mana mobil tersebut dalam posisi terbuka dan saat itu Saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam mobil tersebut untuk mengambil sabunya dan situasi di dalam mobil tersebut tidak ada orang lain namun pintu mobilnya sudah dalam posisi terbuka dan tidak terkunci dan kemudian Saksi masuk ke mobil tersebut dan mengambil sebuah bungkusan plastic yang di dalamnya berikan sabu dan setelah mengambil bungkusan tersebut kemudian sdra FEBRI keluar dari mobil tersebut dan menutup pintunya namun walaupun saat itu tidak ada orang di sekitar mobil tersebut, sdra FEBRI mengatakan bahwa dia yakin ada orang yang memperhatikannya.
- Bahwa setelah sdra FEBRI mengambil sabu dari dalam mobil tersebut langsung membawa sabu tersebut ke rumah nya dan kemudian menyembunyikan sabu tersebut di luar rumah nya dengan cara menyembunyikan dibawa tumpukan seng namun pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pergi ke rumah HERPIESZON als JON dan mengatakan nanti malam sdra FEBRI datang lagi untuk membawa sabu dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB sdra FEBRI datang kerumah HERPIESZON als ZON dan membawa sabu tersebut dan kemudian kami memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan setelah itu sdra FEBRI mengambil 1 (satu) bungkus sedangkan 19 (sembilan belas) bungkus lainnya disimpan oleh HERPIESZON als JON.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, sdra FEBRI dihubungi oleh seorang laki-laki yang sdra FEBRI panggil dengan panggilan ABANG dan saat itu dia memesan sabu kepada nya sebanyak ½ (setngah) ons sabu untuk harganya saat itu adalah sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun untuk pembayarannya saat itu belum diberikan oleh ABANG tersebut dan saat itu serah terima dilakukan di pinggi jalan di daerah Rimba Panjang Kampar Pekanbaru kemudian sekira pukul 21.00 WIB sdra FEBRI dihubungi oleh YUDHISTIRA als YUDI yang tujuannya adalah untuk membeli sabu dan saat itu sdra FEBRI sempat mengatakan kepada YUDI kalau mau belanja 1/8 (seperdelapan) ons saja namun YUDI saat itu mengatakan hanya mau membeli bahwa ½ (setengah) kantong saja lalu mengatakan kepada YUDI bahwa biar enak cara hitungannya ambil saja 1 (satu) kantong dan YUDI menyetujuinya saat itu disepakati harganya adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun pembayarannya setelah sabu diterima oleh YUDI dan kemudian sdra FEBRI juga menyerahkan nomor rekening Mandiri atas nama MUSTIKA ARDIANTI yakni nama istri sdra FEBRI.
- Bahwa kemudian sdra FEBRI menghubungi HERPIESZON als ZON untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram dan meminta HERPIESZON als JON untuk mengantarkan sabu tersebut dan kemudian setelah sabu tersebut disiapkan oleh HERPIESZON als ZON kemudian HERPIESZON als JON yang menentukan dimana sabu tersebut diletakkan dan kemudian setelah sabu tersebut diletakkan maka HERPIESZON als JON kemudian menghubungi dan memberitahukan kepada sdra FEBRI dimana sabu tersebut diletakannya, Dan saat itu HERPIESZON als JON mengatakan di dekat tiang kedua di depan SMPN 23 dalam kotak rokok Marlboro Putih dan setelah mendapatkan informasi dari HERPIESZON als JON maka kemudian sdra FEBRI menghubungi YUDHISTIRA als YUDI untuk mengambil sabu tersebut sedangkan HERPIESZON als JON memantau dari jauh untuk sabu yang telah diletakkannya tersebut sambil menunggu YUDHISTIRA als YUDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang mengambil sabu dan saat itulah tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB HERPIESZON als ZON memberitahukan kepada sdra FEBRI bahwa YUDHISTIRA als YUDI sudah ditangkap oleh polisi dan setelah mendapat informasi dari HERPIESZON als JON saat itu tidak berani pulang ke rumah dan kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB datanglah beberapa orang polisi ke rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdra FEBRI di rumah nya dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdra FEBRI dan kemudian ditemukanlah sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku depan celana sdra FEBRI sebelah kanan yang di gunakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil lagi di dalam lemari baju dan sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB polisi kembali melakukan penangkapan terhadap HERPIESZON als JON dan dari belakang rumah HERPIESZON als ZON ditemukanlah sisa sabu yang sudah ditanam olehnya di posisi belakang rumahnya yang dikuburkan dibawah tumpukan batu kerikil. Kemudian kami berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Herpieszon Als Jon Bin Hamismar, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa FEBRIYANTO ditangkap pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah FEBRIYANTO yang berada Perum Nela Asri Blok F No 8 Desa Rimbo Panjang Kec Tambang Kampar Riau oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan ketika FEBRIYANTO ditangkap saat itu FEBRIYANTO sendirian saja namun saat itu di rumah FEBRIYANTO juga ada istri dan anak FEBRIYANTO dan FEBRIYANTO ditangkap polisi terkait perkara kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu yang ada kaitannya dengan perkara YUDHISTIRA als YUDI bin HERWANTO, setelah FEBRIYANTO ditangkap saat itu polisi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumahnya yang berada Jalan Uka KM 2 Kel Air Putih Kec Madani Pekanbaru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa YUDHISTIRA als YUDI ditangkap oleh polisi pada hari kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Garuda Sakti KM 3 Kec Tampan Kota Pekanbaru dan FEBRIYANTO sudah mengetahui perihal tersebut sekira pukul 23.00 WIB dari SAKSI als JON dan YUDHISTIRA als YUDI ditangkap saat itu disita barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan sabu.
- Bahwa kaitan antara barang bukti yang disita dari YUDHISTIRA als YUDI dengan FEBRIYANTO adalah bahwa YUDHISTIRA als YUDI memperoleh barang bukti sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli kepada FEBRIYANTO.
- Bahwa orang yang meletakkan dan mengantarkan sabu tersebut adalah SAKSI als JON pada hari kamis tanggal 25 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang mana SAKSI als JON adalah orang yang FEBRIYANTO suruh langsung untuk mengantarkan dan meletakkan sabu tersebut di dekat tiang tersebut dan itulah sebabnya kenapa SAKSI als JON mengetahui kalau YUDHISTIRA als YUDI saat itu tertangkap oleh polisi karena menurut SAKSI als JON ketika polisi melakukan penangkapan terhadap YUDHISTIRA als YUDI saat itu dirinya masih berada di dana untuk memantau barang bukti tersebut apakah sudah diambil atau belum oleh YUDHISTIRA.
- Bahwa Untuk 2 (dua) paket sabu tersebut adalah ukuran 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan untuk harganya adalah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan pada saat YUDHISTIRA ALS YUDI memmesan sabu tersebut kepada FEBRIYANTO kami sepakat bahwa uang muka untuk pembelian sabu tersebut adalah sebesar Rp1.5000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sisanya apabila sabu tersebut sudah diterima oleh YUDHISTIRA als YUDI namun karena YUDHISTIRA als YUDI sudah ditangkap oleh polisi makan uang pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh YUDHISTIRA als YUDI.
- Bahwa YUDHISTIRA als YUDI sudah pernah sekitar 2 (dua) kali membeli sabu kepada FEBRIYANTO dan yang pertama kali adalah sekita beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Pada hari kami tanggal 15 juni 2023 tersebut FEBRIYANTO dan YUDHISTIRA als YUDI melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tranFEBRIYANTO tersebut adalah dengan berkomunikasi melalui handphone via Whatsapp.

- Bahwa Setelah FEBRIYANTO ditangkap oleh polisi pada hari kamis tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dirumah FEBRIYANTO tersebut, Polisi melakukan interogasi kepada FEBRIYANTO dimana keberadaan barang bukti sabu lainnya dan saat itu FEBRIYANTO tidak mengakui dimana keberadaan barang bukti tersebut namun polisi kemudian melakukan pengecekkan terhadap handphone FEBRIYANTO dan kemudian dari handphone FEBRIYANTO tersebut terlihat video barang bukti sabu serta rumah SAKSI dan berdasarkan hal tersebut kemudian polisi menggunakan Map dan kemudian mengikuti Map tersebut dari handphone FEBRIYANTO dan bisa mengarah ke rumah Saksi dan kemudian FEBRIYANTO dibawa dengan menggunakan mobil untuk menuju ke rumah SAKSI als JON dan sesampainya di rumah HERPISZON als ZON yang berada di Jl. Uka Km 3 Kel Air Putih KEc Madani Kota Pekanbaru polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan kemudian di belakang rumah Saksi saat itu polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang saat itu dikubur oleh Saksi dan kemudian FEBRIYANTO juga menyaksikan ketika polisi membuka kaleng roti tempat disembunyikannya sabu tersebut dan di dalam kaleng roti tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastic sabu ukuran sedang dan kemudian FEBRIYANTO dan Saksi dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa FEBRIYANTO menyuruh Saksi untuk menyimpan sabu tersebut adalah pada hari rabbu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara FEBRIYANTO yang mengantarkan langsung sabu tersebut ke rumah SAKSI dalam bentuk 1 (satu) kilogram masih terbungkus dalam teh cina dan kemudian saat itu FEBRIYANTO perintahkan langsung kepada SAKSI agar memaketkan sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket dengan berat masing-masing lebih kurang 50 Gram dan saat itu di rumah Saksi saat itu FEBRIYANTO sempat memvideokan barang bukti sabu tersebut sebelum dipaket-paketkan untuk dikirim kepada bos FEBRIYANTO dan yang mana kemudian video tersebutlah yang ditemukan oleh polisi di dalam handphone FEBRIYANTO pada saat penangkapan terhadap FEBRIYANTO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Awalnya adalah FEBRIYANTO dihubungi oleh seseorang yang FEBRIYANTO kenal dengan nama YOYOK dengan cara YOYOK menghubungi nomor FEBRIYANTO dan saat itu YOYOK menawarkan perihal pekerjaan yakni menjual sabu yang mana sabu tersebut diambil dari Malaysia, Kemudian keesokan harinya FEBRIYANTO dihubungi oleh YOYOK dan kemudian ada seorang lagi dari Malaysia yang dikenalkan saat itu dengan pangggilan MALA, dalam percakapan tersebut setelah mengenalkan diri dengan perantara YOYOK tersebut, kemudian Mala tersebut mengatakan bahwa untuk menurunkan sabu dari Malaysia harus ada orang utusan dari FEBRIYANTO yang datang ke Malaysia sana menemui dia dan membawa uang minimal Rp100.000.0000,-(seratus juta) dampai dengan Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami bertiga menutup komuniFEBRIYANTO tersebut.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, FEBRIYANTO dihubungi oleh seorang laki-laki yang FEBRIYANTO panggil dengan panggilan ABANG dan saat itu dia memesan sabu kepada FEBRIYANTO sebanyak ½ (setngah) ons sabu untuk harganya saat itu adalah sebesar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) namun untuk pembayarannya saat itu belum diberikan oleh ABANG tersebut dan saat itu serah terima dilakukan di pinggi jalan di daerah Rimba Panjang Kampar Pekanbaru kemudian sekira pukul 21.00 WIB FEBRIYANTO dihubungi oleh YUDHISTIRA als YUDI yang tujuannya adalah untuk membeli sabu dan saat itu FEBRIYANTO sempat mengatakan kepada YUDI kalau mau belanja 1/8 (seperdelapan) ons saja namun YUDI saat itu mengatakan hanya mau membeli bahwa ½ (setengah) kantong saja lalu FEBRIYANTO mengatakan kepada YUDI bahwa biar enak cara hitungannya ambil saja 1 (satu) kantong dan YUDI menyetujuinya saat itu disepakati harganya adalah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun pembayarannya setelah sabu diterima oleh YUDI dan kemudian FEBRIYANTO juga menyerahkan nomor rekening Mandiri atas nama MUSTIKA ARDIANTI yakni nama istri FEBRIYANTO.
- Bahwa kemudian FEBRIYANTO menghubungi Saksi untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram dan FEBRIYANTO meminta Saksi untuk mengantarkan sabu tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian setelah sabu tersebut disiapkan oleh Saksi kemudian Saksi yang menentukan dimana sabu tersebut diletakkan dan kemudian setelah sabu tersebut diletakkan maka Saksi kemudian menghubungi FEBRIYANTO dan memberitahukan kepada FEBRIYANTO dimana sabu tersebut diletakannya dan saat itu Saksi mengatakan di dekat tiang kedua di depan SMPN 23 dalam kotak rokok Marlboro Putih dan setelah mendapatkan informasi dari Saksi maka kemudian FEBRIYANTO menghubungi YUDHISTIRA als YUDI untuk mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi memantau dari jauh untuk sabu yang telah diletakkannya tersebut sambil menunggu YUDHISTIRA als YUDI datang mengambil sabu dan saat itulah tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi memberitahukan kepada FEBRIYANTO bahwa YUDHISTIRA als YUDI sudah ditangkap oleh polisi dan setelah mendapat informasi dari Saksi saat itu FEBRIYANTO tidak berani pulang ke rumah FEBRIYANTO dan kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB datanglah beberapa orang polisi ke rumah FEBRIYANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap FEBRIYANTO di rumah FEBRIYANTO dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap FEBRIYANTO dan kemudian ditemukanlah sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku depan celana FEBRIYANTO sebelah kanan yang FEBRIYANTO gunakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil lagi di dalam lemari baju FEBRIYANTO dan sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB polisi kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi dan dari belakang rumah Saksi ditemukanlah sisa sabu yang sudah ditanam olehnya di posisi belakang rumahnya yang dikuburkan dibawah tumpukan batu kerikil.

- Bahwa Saksi tidak ada izin baik dari pemerintah atau intansi terkait melawan hukum menjual, menyerahkan dan atau menerima penyerahan, menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan dan atau membawa dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diduga jenis sabu tersebut dan perbuatan Saksi tersebut salah dan melanggar Hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa Setelah Saksi meletakkan narkotika jenis SABU di Jl. Garuda Sakti Km.3 Kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya di dekat Tiang depan SMPN 23 kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keseberang jalan tersebut sambil menelpon sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dengan mengatakan “geng, alah den latak sabu disitu yang den lapis dengan kotak rokok Marlboro putih, selanjutnya sdra FEBRIYANTO Als FEBRI mengatakan “oke geng, sabanta lai sdra YUDHISTIRA Als YUDI pai menjemput sabu nyo.

- Bahwa Saksi memastikan bahwa seorang laki-laki yang datang mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdra YUDHISTIRA Als YUDI. Selanjutnya Saksi melihat sdra YUDHISTIRA Als YUDI ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang Saksi lihat merupakan anggota kepolisian dari satuan res narkoba, selanjutnya Saksi pergi meninggalkan tempat dan pulang kerumah, dan sesampai dirumah Saksi menghubungi sdra FEBRIYANTO Als FEBRI dengan mengatakan “paja tu kanai tangkok geng (sdra YUDHISTIRA Als YUDI), kemudian sdra FEBRIYANTO Als FEBRI mengatakan “owh iyolah, kemudian sdra FEBRIYANTO langsung mematikan nomor hp dan kami tidak ada berkomunikasi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yudhistira Als Yudi Bin Herwanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Garuda Sakti Km.3 Kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya di dekat Tiang depan SMPN 23 kota Pekanbaru., dan Terdakwa ditangkap hanya seorang diri saja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sedang berusa melarikan diri pada saat Terdakwa berada pertama kalinya di posisi tiang kedua yang tepatnya di depan SMPN 23 Pekanbaru.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB sdr FEBRI melakukan Chating WA kepada Terdakwa dengan menggunakan Nomor Baru, sdr FEBRI tersebut mengatakan di WA “YUD, IKO FEBRI” kemudian Terdakwa hanya membaca saja, dan selanjutnya sdr FEBRI tersebut menelpon Terdakwa dengan menggunakan Nomor HP baru yang Terdakwa persis denga nomor yang melakukan WA kepada Terdakwa, dan setelah dua kali panggilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WA barulah Terdakwa mengangkat nomor tersebut dan Terdakwa berbica dengan sdr FEBRI tersebut.

FEBRI : “YUD, IKO BANG FEBRI”

TERDAKWA : “APO TUH BANG”

FEBRI : “ADO YANG NIO BELANJO BELANJO GADANG”

TERDAKWA : “BELANJO GADANG YANG BERAPO TUH BANG”

FEBRI : “SEKITAR ¼ ONS LAH KALAU ADO”

TERDAKWA : BEKOK LAH YUDI KABARI, TANYO SAMO KAWAN DULU

MANAO TAU ADO YANG NIO”

FEBRI : “KALAU ADO, NAIKKAN AJO DANA 5000 (Rp 5.000.000,-)

YANG 6000 (Rp 6.000.000,-) NYO BEKOK SAJO

MENYUSUL, BERARTI TOTAL 11 YO (Rp 11.000.000,-)”

TERDAKWA : “IYOLAH BANG, BEKOK YUDI KABARI KALAU ADO”

Selanjutnya kemudian percakapan kami selesai / terputus.

Selanjutnya pada pukul 22. 15 WIB pada saat Terdakwa duduk duduk di Pos Security STIFAR (Sekolah Tinggi Farmasi) dan kemudian sdr FEBRI menelpon Terdakwa kembali

FEBRI : “JADI BAA YUD, ADO YANG TADI”

TERDAKWA : “APO TUH BANG, YANG TADI TUH HA”

FEBRI : “KALAU YANG SEBANYAK TADI (1/4 ONS) ALUN ADO LAI, TAPI BAA LAI ABANG LAH NELPON, CUBO LAH ½ K (KANTONG)”

FEBRI : “BANTA YO YUD, BEKOK BANG TELPON SABANTA LAI”

Kemudian terputus telpon kami tersebut. Dikarenakan telpon sudah terputus maka Terdakwa berinisitif untuk melakukan kirim pesan WA ;

TERDAKWA : “ P “

“ CUBO STANGAH K LAH DULU BG, TES BARCOT BG “

“ TP GERCEP BG, NDAK BISA LAMO WAK DO BG “

FEBRI : “ 1 K JO LAH DAK.. “

“ BIAR NIO NYO TAROK LANGSUNG “

“ NO MANO AWAK AGIAH KAN YUDI “

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERDAKWA : “ TP 15 WAK NAIKAN DULU NDAK BA BG? KEJUJURAN TERJAGA BG “

“ NOMOR IKO AJO BG, NOMOR YG TD NDAK PAKAI LEI BG “

FEBRI : “ AMAN TUUH…IYO AWQAK TELP DULU ORANG YO “

TERDAKWA : “ TIRU BE GAYA ABG LO WAK HAHAHAHA “

“ OKEEEE BH”

FEBRI : “ SABANTA LAI LGI DI LETAK POSISI.. ”

TERDAKWA : “ YOO BG. “

“ KMNO KIRIM BEKO BG “

FEBRI : “ MANDIRI 1080023552566 AN. MUSTIKA ARDYANTI “

Tak lama kemudian maka sdr FEBRI menelpon Terdakwa kembali

FEBRI : “ YUD GERAK LAH KE ARAH SMP 23, ALAH DI CAMPAKKAN ANGGOTA ABANG DI TIANG KE DUO DIDALAM KOTAK ROKOK MARLBORO”

TERDAKWA : “ OK LAH BANG, BEKOK LAH SAMPAI SIMPANG SMP 23 YUDI TELPON ABANG LAI “

FEBRI : “ OK “

Menjelang dan sesampainya Terdakwa di Simpang SMP 23 maka sdr FEBRI tidak mengangkat telpon Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengira bahwa ianya telah mempermainkan Terdakwa, namun Terdakwa teringat bahwa ianya tapi di percakapan terakhir mengatakan bahwa pada tiang kedua depan SMP N 23, maka Terdakwa mencoba masuk ke kedalam arah SMPN 23, pas tepatnya di tiang kedua maka Terdakwa menyenter dengan lampu sepeda motor maka tidak terlihat kotak rokok, dan selanjutnya Terdakwa mendengar orang bertanya “RUMAH RT DIMANA” dan mendengar itu Terdakwa kaget dan langsung tancap gas motor kearah keluar menuju Jl. Garuda Sakti, namun sebelum sampai simpang Terdakwa terjatuh dari motor dan Terdakwa berdiri maka Terdakwa melihat orang disekitar sudah ramai dan maka Terdakwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Tiang kedua untuk melihat BB sabu yang ingin Terdakwa jemput tadi.

- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke tiang kedua depan SMPN 23 Pekanbaru adalah untuk menjemput / mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan sebanyak ½ Kantong dari sdr FEBRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut namun sesampainya di tiang kedua depan SMPN 23 tersebut tidak ada Terdakwa melihatnya.

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tinggal Terdakwa tersebut maka yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Biru.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Putih.
- 1 (satu) unit Sepeda motor honda genio warna hitam merah Bm 3611 AAY
- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) kotak rokok marlboro
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah tas merk Oakley warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor 352/BB/VI/10242/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai pengelola UPC Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO):

2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,61 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan **berat bersihnya 5,02 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 5,02 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,59 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1387/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2018/2023/NNF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru (Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru), kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melaporkan hal tersebut kepada Kasat resnarkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada pukul 22.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa untuk mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis shabu, dan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru bersama Terdakwa menuju kebawah tiang kedua di depan SMPN 23 Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM;

2. Bahwa benar selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan kerumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa benar selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dan mendapatkan nomor handphone milik Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat itu belum meninggal dunia) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 yang mana anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi FEBRIYANTO sedang berada di Jalan Sakinah/bhayangkara Perum. Nayla Asri Blok F/8 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kealamat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FEBRIYANTO, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mengintogerasi FEBRIYANTO yang mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harganya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, yang disita dari Terdakwa adalah berasal dari FEBRIYANTO dan Saksi HERPIESZON yang meletakkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan FEBRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dekat tiang didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru dan Saksi HERPIESZON mengetahui Terdakwa saat itu tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru dikarenakan Saksi HERPIESZON memantau Terdakwa dari seberang jalan;

4. Bahwa benar Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor 352/BB/VI/10242/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai pengelola UPC Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO):

2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,61 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan **berat bersihnya 5,02 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 5,02 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

2) 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,59 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

5. Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1387/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Nomor 2018/2023/NNF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina.***

6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi HERPIESZON tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengadung ***Metamfetamina*** tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Naturrlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Yudhistira Als Yudi Bin Herwanto** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Tanpa hak atau Melawan hukum".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan ”tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru (Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru), kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melaporkan hal tersebut kepada Kasat resnarkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada pukul 22.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa untuk mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis shabu, dan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru bersama Terdakwa menuju kebawah tiang kedua di depan SMPN 23 Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan kerumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dan mendapatkan nomor handphone milik Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat itu belum meninggal dunia) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 yang mana anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi FEBRIYANTO sedang berada di Jalan Sakinah/bhayangkara Perum. Nayla Asri Blok F/8 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kealamat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap FEBRIYANTO, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mengintogerasi FEBRIYANTO yang mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harganya sebesar Rp.3.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga juta rupiah) tersebut, yang disita dari Terdakwa adalah berasal dari FEBRIYANTO dan Saksi HERPIESZON yang meletakkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan FEBRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dekat tiang didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru dan Saksi HERPIESZON mengetahui Terdakwa saat itu tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru dikarenakan Saksi HERPIESZON memantau Terdakwa dari seberang jalan;

Menimbang, Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor 352/BB/VI/10242/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai pengelola UPC Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO):

2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,61 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan **berat bersihnya 5,02 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 5,02 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

2) 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,59 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1387/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2018/2023/NNF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina.***

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi HERPIESZON tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* dari Menteri Kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengadung ***Metamfetamina*** tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uarain diatas maka menurut majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

A.d. 3.“ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru (Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru), kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melaporkan hal tersebut kepada Kasat resnarkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada pukul 22.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa untuk mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis shabu, dan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru bersama Terdakwa menuju kebawah tiang kedua di depan SMPN 23 Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan introgasi terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan kerumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dan mendapatkan nomor handphone milik Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat itu belum meninggal dunia) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 yang mana anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi FEBRIYANTO sedang berada di Jalan Sakinah/bhayangkara Perum. Nayla Asri Blok F/8 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kealamat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap FEBRIYANTO, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mengintogerasi FEBRIYANTO yang mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harganya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, yang disita dari Terdakwa adalah berasal dari FEBRIYANTO dan Saksi HERPIESZON yang meletakkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan FEBRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dekat tiang didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru dan Saksi HERPIESZON mengetahui Terdakwa saat itu tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru dikarenakan Saksi HERPIESZON memantau Terdakwa dari seberang jalan;

Menimbang, Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor 352/BB/VI/10242/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFDILLA IHSAN, SH sebagai pengelola UPC Simpang Tiga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa (Barang Bukti didapat dari YUDHISTIRA Als YUDI Bin HERWANTO):

2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,61 gram, berat pembungkusnya 0,59 gram dan **berat bersihnya 5,02 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 5,02 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

2) 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,59 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1387/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2018/2023/NNF berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru (Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 3 Simpang Baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (tepatnya didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru), kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melaporkan hal tersebut kepada Kasat resnarkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG SH, SIK selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian pada pukul 22.30 WIB anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mondar mandir mengendarai sepeda motor di alamat tersebut, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa untuk mencari dimana letak barang bukti narkotika jenis shabu, dan anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru bersama Terdakwa menuju kebawah tiang kedua di depan SMPN 23 Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikan Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan kerumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP andorid merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit HP samsung Lipat warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna Hitam Merah Nopol BM 3611 AAY, 1 (satu) Buah tas merek OAKLEY warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Sabu terbuat dari Pipa Sedotan, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dan mendapatkan nomor handphone milik Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM (pada saat itu belum meninggal dunia) dengan nomor ponsel 0812-9180-1226 yang mana anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi FEBRIYANTO sedang berada di Jalan Sakinah/bhayangkara Perum. Nayla Asri Blok F/8 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Riau, kemudian anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kealamat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap FEBRIYANTO, selanjutnya anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru mengintogerasi FEBRIYANTO yang mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang harganya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, yang disita dari Terdakwa adalah berasal dari FEBRIYANTO dan Saksi HERPIESZON yang meletakkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan FEBRIYANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dekat tiang didepan SMPN 23 Kota Pekanbaru dan Saksi HERPIESZON mengetahui Terdakwa saat itu tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polresta Pekanbaru dikarenakan Saksi HERPIESZON memantau Terdakwa dari seberang jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Almarhum FEBRIYANTO Alias PEBRI Bin NUR HASYIM dan Saksi HERPIESZON dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 2 (dua) paket plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Biru.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Putih.
- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) kotak rokok marlboro
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah tas merk Oakley warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang. bahwa terhadap barang bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Sepeda motor honda genio warna hitam merah Bm 3611 AAY
- uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudhistira Als Yudi Bin Herwanto** tersebut diatas**,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima traus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Biru.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Putih.
- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) kotak rokok marlboro
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah tas merk Oakley warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor honda genio warna hitam merah Bm 3611 AAY
- uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023** oleh kami **Andi Hendrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.** dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.	Andi Hendrawan, S.H., M.H.
Daniel Ronald, S.H., M.Hum	

Panitera Pengganti

Nurlismawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)